سيده لزمه قود أو أرش مما معه فان لم يكن فله تجهيزه أو على أجنبي لزمه قود أو الاقل من قيمته والارش فان لم يكن معه مال عجز الحاكم بطلب المستحق و بيع بقدر الارش و بقيت الكتابة فيما بقي وللسيد فداؤه ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ولسيده قود على قاتله ان كافأه والا فالقيمة ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وشراء من يعتق عليه باذن وتبعه رقا وعتقا

ولا تصير أم ولد اذا ملكها في الاظهر وله وطء أم الولد واستخدامها واجارتها وأرش جناية عليها وكذا تزويجها بغير اذنها في الاصح ويحرم بيعها ورهنها وهبتها ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهي وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم وعتق المستولدة من رأس المال والله أعلم

*(فصل) * الكتابة الباطلة باختلال ركن ملغاة الا في تعليق معتبر والفاسدة بكتابة بعض أو فساد شرط أو عوض أو أجل كالصحيحة في استقلاله بكسب وأخذ أرش جناية عليه ومهر وفي أنه يعتق بالاداء و يتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق بغير أدائه وتبطل بموت سيده وتصح الوصية به ولا يصرف له سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وانها تبطل بنحو جنونه السيد وحجر سفه عليه وأن المكاتب يرجع عليه بما أداه أو ببدله ان كان له قيمة وهو عليه بقيمته وقت العتق فان اتحد فالتقاص ولو بلا رضا ورجع صاحب الفضل به فان فسخها أحدهما أشهد فلو قال بعد قبضه كنت فسخت فانكر حلف ولو ادعى كتابة فانكر سيده أو وارثه حلف ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم ان لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وان قبضه وقال المكاتب بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فانكر حلف السيد ان عرف ذلك والا فالمكاتب أو قال وضعت النجم الاول أو بعضا فقال بل الآخر أو الكل حلف السيد ولو قال كاتبني أبو كما فصدقاه فكاتب فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه عتق ثم ان عتق نصيب الآخر فالولاء للاب وان عجز عاد قنا ولا سراية وان صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن يحلفه فان أعتق المصدق وكان موسرا سرى العتق

*(كتاب أمهات الاولاد) *

حبلت من حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت بموته كولدها بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد رقيق أو بشبهة فحر ولا تصير أم ولد وان ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال تم كتاب متن المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و بمزيد شكره تنمو البركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآتي بالمعجزات الباهرات وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والسيادات أما بعد فقد تم بحمده تعالى طبع كتاب المنهاج للامام أبي زكريا يحيى النووي في فقه الامام الشافعي رضي الله عن الجميع وأسكنهم من الجنة أعلى مكان رفيع ولتتم الفائدة على القارئ حلى هامشه بمنهج شيخ الاسلام زكريا الانصاري وذلك بالمطبعة الميمنية بمصر المحروسة المحمية بجوار سيدي أحمد الدردير قريبا من الجامع الازهر المنير ادارة المفتقر لعفو ربه القدير أحمد البابي الحلبي ذي العجز والتقصير في شهر محرم الحرام سنة ١٣٠٨ هجريه على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية آمين آمين آمين

